



통보

제 목	계약서 작성 시 하자보증 사항 미기입
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△(이하 “△△”이라 한다)은 계약업무의 원활한 수행을 위하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 관한 기본적인 사항에 대하여 따르고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제17조(공사계약의 담보책임)에 따라 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사의 도급계약을 체결할 때에는 그 담보책임의 존속기간을 정하여야 하며, 이 경우 그 담보책임의 존속기간은 「민법」 제671조에서 규정한 기간을 초과할 수 없다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△△△△△△△는 2023.1.1. ~ 감사일 현재(2024.11.1.)까지 공사 및 용역, 물품구매 계약을 [표]와 같이 84건 체결하였으나, 이 중 60건은 계약 체결 시 계

약서에 하자보증 사항(담보책임기간 및 보증금율)을 기입하지 않는 등 계약업무 추진을 소홀히 한 사실이 있다.

[표] 하자보증 사항 미가입 현황

(단위: 건)

년도	계약서 하자보증 사항 기입여부						
	합계	소계	공사 및 용역		소계	물품	
			기입	미기입		기입	미기입
계	84	74	22	52	10	2	8
2023년	53	47	0	47	6	0	6
2024년 현재	31	27	22	5	4	2	2

※ 자료: △△△ 제출 자료 재구성

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)